

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2098/2532	นายตัน สุขกระจ่าง กับพวก	โจทก์
	นายปุ่น แก้วพรหม	จำเลย
	นายตัน สุขกระจ่าง ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสมบุญ สุขกระจ่าง ที่ 2 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ตามที่จำเลยยื่นฎีกานั้น คดีของจำเลยไม่มีทางชนะจำเลยมีเจตนาจะประวิงการบังคับคดีให้ล่าช้าเพื่อต้องการทำนาในที่พิพาทต่อไป เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โปรดมีคำสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างการพิจารณา โดยให้ประมวลผลประโยชน์การทำนาในที่พิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยในปีพ.ศ. 2532 และต่อไปอีก 2 ปีด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 139)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ชำระเงิน 9,000 บาท ให้จำเลยแล้วให้จำเลยส่งมอบที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 1/2498 หน้าที่ 7ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้กับโจทก์

จำเลยฎีกา (อันดับ 95)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 138)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่สมควรคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณาดังที่โจทก์ขอ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่สมควรคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณาดังที่โจทก์ขอ ให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>